



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 ביולי 2023

1642

כ"א בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 11) (הארכת תקופות).

התשפ"ג-2023 1172

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 11) (הארכת תקופות), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 247 בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 247(א), ברישה, במקום הסיפה החל במילים "או עד יום" יבוא "או עד יום י"ב באב התשפ"ד (16 באוגוסט 2024), לפי המוקדם".
2. בסעיף 253 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "בתקופה של שש שנים מיום התחילה" יבוא "בתקופה שמיום התחילה עד תום שנה מיום תחילתו של חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 11), התשפ"ג-2023";

ד ב ר י ה ס ב ר

הרכב (מוסכים), התשפ"ב-2022; תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תנאים לרישוי מוסכים ומנהלים מקצועיים של מוסכים ולהסמכת בוחנים בבחינות לרישוי של מנהלים מקצועיים והוראות שונות), התשפ"ב-2022.

עם זאת, עדיין ישנן תקנות שטרם הושלמה חקיקתן. תקנות אלה צפויות להחליף את צווי הפיקוח המנויים בפסקאות (1), (3) ו-(5) של סעיף 247(א) (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ"ז-1967; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1982; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ס-1980). תקנות אלה מצויות בשלבי הכנה מתקדמים, אך בשל המורכבות הרבה הכרוכה בהתקנתן, טרם הושלמה התקנתן.

כדי למנוע מצב של ריק סטטוטורי לגבי אותם תחומי פעילות בתחום הרכב, שבהם טרם עלה בידי המשרד להשלים את חקיקת המשנה לפי החוק, מוצע לתקן את סעיף 247(א) לחוק ולהאריך את התקופה שבה יעמדו צווי הפיקוח בתוקפם, אם לא נכנסו לתוקפן הוראות במקומם, עד יום י"ב באב התשפ"ד (16 באוגוסט 2024). במהלך תקופה זו יפעל המשרד להשלים את חקיקת המשנה הנדרשת לפי החוק.

יובהר כי שרת התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – השרה), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, תהיה רשאית להאריך את תקופת תוקפם של צווי הפיקוח מעבר לתקופת התוקף המוצעת בסעיף 247(א), בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שישה חודשים, וזאת בהתאם להוראות סעיף 247(ב).

סעיף 2 סעיף 253 לחוק קובע הוראות שעה לעניין ייבוא רכב משומש באמצעות יבואן זעיר, למשך שש שנים מיום תחילתו של החוק (ראו סעיף קטן (א)), ולעניין ייבוא רכבים שאינם מסוג רכב נוסעים (M) או רכב מסחרי (N), למשך ארבע שנים מיום תחילתו של החוק (ראו סעיף קטן (ב)). מטרתן של ההוראות האמורות לאפשר לרשויות

סעיף 1 חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן – החוק), מסדיר את ענף הרכב בישראל על תחומי השונים. טרם חקיקת החוק הוסדר ענף הרכב באמצעות חמישה צווי פיקוח שהוצאו מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 (להלן – צווי הפיקוח). בשל הצורך להתקין עשרות רבות של תקנות לפי החוק, נקבעה הוראת שמית תוקף בסעיף 247(א) לחוק ולפיה צווי הפיקוח והוראות הנוהל שנקבעו מכוחם ופורסמו באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – המשרד) ימשיכו לעמוד בתוקפם גם לאחר חקיקת החוק, וזאת כל עוד לא נכנסו לתוקפן הוראות במקומם לפי החוק בעניינים המוסדרים בהם או עד תום שנתיים מיום תחילתו של החוק ביום ט"ז בתשרי התשע"ז (18 באוקטובר 2016), לפי המוקדם. מועד זה הוארך כמה פעמים, ולאחרונה הוארך בצו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת התקופה האמורה בסעיף 247(א) לחוק), התשפ"ג-2023, עד יום כ"ט באב התשפ"ג (16 באוגוסט 2023).

עד כה הותקנו תשעה קובצי תקנות לפי החוק, כמפורט להלן, המחליפות את צווי הפיקוח המנויים בפסקאות (2) ו-(4) של סעיף 247(א): תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווק וסחר ברכב), התשע"ז-2016; תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווק, תיווך בייבוא אישי ואגרות), התשע"ז-2016; תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ז-2017; תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (סירוב לתת שירות), התשע"ז-2017; תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ח-2018; תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד), התשע"ח-2018; תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור מוצרי תעבורה, ייבואם והסחר בהם), התשע"ח-2018; תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 970; התשפ"ג, עמ' 407.

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ארבע שנים מיום תחילתה" יבוא "בתקופה שמיום תחילתה עד תום שנה מיום תחילתו של חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 11), התשפ"ג-2023".

3. תחילתו של סעיף 2 לחוק זה ביום ל' באב התשפ"ג (17 באוגוסט 2023). תחילה

ד ב ר י ה ס ב ר

יובהר כי גם בעניין זה השרה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, תהיה רשאית להאריך את תקופת תוקפן של הוראות השעה האמורות מעבר לתקופת התוקף המוצעת בסעיף 253(א) ו-(ב), בתקופות נוספות של שישה חודשים בכל פעם, ובלבד שסך תקופת ההארכה לא יעלה על שנתיים, וזאת בהתאם להוראות סעיף 253(ד)(1).

סעיף 3 מוצע לקבוע כי תחילתו של סעיף 2 לחוק המוצע המתקן את סעיף 253 לחוק, ביום ל' באב התשפ"ג (17 באוגוסט 2023). זאת, כדי ליצור רציפות בתחולתן של הוראות השעה לעניין ייבוא רכב הקבועות בסעיף 253(א) ו-(ב) לחוק, אשר כאמור לעיל עומדות בתוקפן עד יום כ"ט באב התשפ"ג (16 באוגוסט 2023).

וליבואנים להיערך להחלת מלוא הוראות החוק על ייבוא כאמור. תקופות אלה הוארכו כמה פעמים, ולאחרונה הוארכו עד יום כ"ט באב התשפ"ג (16 באוגוסט 2023).

מוצע להאריך את תקופת תוקפן של הוראות השעה האמורות כך שיעמדו בתוקפן עד תום שנה מיום תחילתו של סעיף 253(א) ו-(ב) לחוק כנוסחו בסעיף 2 המוצע, כלומר עד יום י"ב באב התשפ"ד (16 באוגוסט 2024). הארכה כאמור תאפשר לקדם בתקופה האמורה שינויים בדרישות מיבואני הרכב כהוראות זמניות, שיאפשרו לבחון את השפעתן על התחרותיות בשוק ייבוא הרכב, וזאת על רקע הפקת לקחים מהנעשה בשוק ייבוא הרכב ובהמשך לעבודת מטה לגיבוש הצעות חקיקה בעניינים כאמור אשר טרם הושלמה.

